

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002100.....

Tocache,

04 JUL 2023

Vistos: El Memorando N° 589-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 03 de julio del 2023; la Nota de Coordinación N° 260-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 03 de julio del 2023; la Opinión Legal N° 059-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 03 de julio del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, en la Constitución Política del Perú, expresa en su Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados: El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República;

Que, en el Artículo 141°.- De la Unidad de Gestión Educativa Local, del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional. La Unidad de Gestión Educativa Local tiene funciones de Unidad Ejecutora presupuestal, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Su creación, funcionamiento, fusión o supresión es autorizada por el Gobierno Regional, con opinión del Ministerio de Educación;

Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, con Nota de Coordinación N° 242-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADMGRRRHH, de fecha 16 de junio de 2023, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de RR.HH, quien solicita opinión legal sobre la solicitud con VIR N° 2023011109 de fecha 12.06.2023 del Sr. DAVID RAMIREZ ESPINOZA, sobre el reintegro de remuneración básica en la suma de S/ 49.96 mensuales, dejados de pagar desde el 01 de Mayo del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2022, conforme al Decreto de Urgencia N° 105-2001.

Que, con Solicitud de Recurso de Reconsideración contra la RD N° 1909-2023-GRSM-DRE-UGEL, de fecha 07 de junio de 2023, sobre Pago de Reintegro del Decreto de Urgencia N° 105- 2001 (REM BASICA), de fecha 26 de Enero de 2023, presentada por David Ramirez Espinoza, en el cual solicita que se disponga el Reintegro de su Remuneración básica en la suma de S/ 49.96 soles mensuales, dejados de pagar desde el 01 de mayo del 2020 hasta el 31 de Diciembre del 2022, conforme al Decreto de Urgencia N°105-2001, asimismo anexa el Informe Técnico N° 1620- 2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 22 de agosto de 2016.



Que, con Informe N° 078-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH/E.A.I, de fecha 15 de Junio de 2023, emitido por la Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García-Especialista Administrativo 1, en donde se da respuesta al señor David Ramírez Espinoza, señalando que con VIR N° 2023011109, el servidor David Ramírez Espinoza, interpone Recurso de Reconsideración a la R.D. N° 1909- UGEL, adjuntando como medio probatorio según describe en el presente la consulta absuelta por SERVIR, sobre el otorgamiento del Decreto de Urgencia N° 105-2001 que concluye con Informe Técnico N° 1620-2016-SERVIR/GPGSC.

En las conclusiones del Informe Técnico N° 1620-2016-SERVIR/GPGSC, refiere lo siguiente:

...3.3 A partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 105-2001, la bonificación establecida en dicha norma se otorgará a los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, siempre que al 1 de Setiembre de 2001 hayan tenido como ingresos mensuales montos que sean menores o iguales a S/1,250.00.

3.4 En caso un servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 venga percibiendo la bonificación establecida en el Decreto de Urgencia N° 105-2001 y, posteriormente sus ingresos mensuales se incrementen, ello no afectaría la percepción de dicha bonificación, toda vez que a la fecha de entrada en vigencia de la citada norma dicho personal se encontraba percibiendo como ingresos mensuales montos menores o iguales a S/ 1,250.00, lo cual implica cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado decreto de urgencia.



Que, con Informe Técnico Legal N° 002-2023-ACJ E.I.R.L-ALE/UGEL-T, de fecha 28 de junio de 2023, emitido por el Abog. Jorge Luis Miranda Pilco-Asesor Legal Externo de UGEL Tocache, acerca del Recurso de Reconsideración contra la R.D N° 1909-2023-GRSM-DRE-UGEL, de fecha 07 de junio de 2023, del señor DAVID RAMIREZ ESPINOZA, concluye:

- Se considera que la fijación de la remuneración básica de S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, no reajusta el monto de la bonificación personal; por lo tanto, corresponde declarar IMPROCEDENTE el recurso de Reconsideración, presentado por el servido David Ramírez Espinoza, el mismo que está relacionado al abono del reintegro por la diferencia de su bonificación remunerativa correspondiente al Decreto Legislativo N° 276, calculada en base a la remuneración básica actual desde la expedición del Decreto de Urgencia N° 105-2001, solicitada por el recurrente; asimismo, sin perjuicio de ello corresponde declarar IMPROCEDENTE, el pago de los intereses legales que habría solicitado el servidor David Ramírez Espinoza, por ser una pretensión accesorio, la cual corre la misma suerte que la pretensión principal.

Que, el Decreto de Urgencia N° 105-2001, de fecha 30 de Agosto de 2001, en su Artículo 1°, expresa acerca de que se Fijan Remuneración Básica:

"Fijase, a partir del 1 de setiembre del año 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES 50,00) la Remuneración Básica de los siguientes servidores públicos:

- a) Profesores que se desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado, Profesionales de la Salud de la Ley N° 23536 Ley que establece normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de salud, Docentes Universitarios comprendidos en la Ley N° 23733- Ley Universitaria, personal de los centros de salud que prestan servicios vinculados directamente a las atenciones asistenciales médicas, así como miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desde el grado de Capitán hasta el último grado del personal subalterno o sus equivalentes.
- b) Servidores públicos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, cuyos ingresos mensuales en razón de su vínculo laboral, incluyendo Incentivos, Entregas, Programas o Actividades de Bienestar que se les otorguen a través del CAFAE del Pliego, sean menores o iguales a S/. 1 250,00".

Que, el Informe Técnico N° 1195 -2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 02 de agosto de 2019, concluye:

- "El Decreto de Urgencia N° 105-2001 dispuso fijar en Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 50.00) la Remuneración Básica de los servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276 cuyos ingresos mensuales sean menores o iguales a S/. 1250.00. La misma norma estableció



que dicho incremento reajustaría automáticamente y en el mismo monto la Remuneración Principal.

- A través del Decreto Supremo N° 196-2001-EF se precisó que el reajuste de la Remuneración Principal señalado en el Decreto de Urgencia N° 105-2001 no afectaba otros tipos de retribuciones que se otorguen en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente."

Que, el Recurso de Reconsideración del administrado DAVID RAMIREZ ESPINOZA, se basa en adjunta como nueva prueba el Informe Técnico N° 1620-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 22 de Agosto de 2016, siendo así tenemos lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444:

***Artículo 207. Recursos administrativos**

207.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de reconsideración.

b) Recurso de apelación.

Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días".

Por lo que nos encontramos dentro del plazo legal establecido para dicho fin.

Que, asimismo el Artículo 217 acerca del Recurso de Reconsideración, establece: "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación".

Que, de acuerdo con el TUO de la Ley 27444, el recurso de reconsideración deberá sustentarse en una nueva prueba, la que permitirá a la autoridad administrativa tomar cuenta de su error y que este sea debidamente modificado. Por tanto, el papel que cumple la nueva prueba en la imposición de la reconsideración es de gran envergadura porque, de acuerdo a lo afirmado por Morón Urbina, "perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan solo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración".

Por consiguiente, la exigencia de la nueva prueba implica que el recurso de reconsideración no es una mera manifestación de "desacuerdo" con la decisión de la autoridad, sino que es un requerimiento de revisar nuevamente la propia decisión en función a un nuevo medio probatorio que aporta una revelación para la administración.

Asimismo, Morón Urbina afirma que, para determinar qué es una nueva prueba para fines del artículo 219 del TUO de la Ley 27444, es necesario diferenciar dos tipos de hechos:

- el hecho materia de la controversia que requiere ser probado; y,
- el hecho o hechos que son invocados para probar el hecho controvertido. En esa línea, la prueba nueva se hallará en el segundo hecho, y esta buscará dar sustento al primer hecho, es decir, al hecho materia de la controversia que busca ser probado.

Que, el recurso de reconsideración, tiene naturaleza opcional debido precisamente a los términos bajo los cuales éste se tramita. Y es que este recurso es uno que se puede interponer frente al mismo órgano que emitió la decisión objeto de cuestionamiento con la finalidad de que éste vuelva a revisar la decisión adoptada. Evidentemente, las probabilidades de éxito serían muy pocas si es que en el escrito del recurso solo se plantea una nueva explicación sobre por qué la decisión de la entidad pública debe ser adoptada en otro sentido. Tal vez por ello, la norma establece como requisito para la procedencia de este recurso la exigencia de contar con una prueba nueva. Es decir, para que un recurso de reconsideración pueda ser tramitado por la Administración éste debe ir acompañado de una prueba distinta a todas aquellas



002100

que fueron incorporadas al procedimiento que derivó en el acto objeto de impugnación. Se entiende, entonces, que solo ante la revelación de un hecho nuevo el mismo órgano que tomó la decisión podría cambiar el sentido de la misma. Ahora bien, de un análisis de los artículos encargados de regular el recurso de reconsideración es posible apreciar que el legislador no ha regulado las características que debe tener la nueva prueba que debe acompañar a este tipo de recurso.

En ese sentido, con la finalidad de llevar a cabo una interpretación conforme con el debido procedimiento de los administrados, la nueva prueba debe entenderse en un sentido amplio, de manera que cualquier hecho nuevo del que no se haya dado cuenta a la autoridad administrativa o cualquier información contenida en cualquier instrumento que no haya sido objeto de evaluación en el marco del procedimiento que dio origen a la decisión objeto de cuestionamiento puede ser considerado una nueva prueba.

Además de este requisito natural, consideramos que la única exigencia adicional que puede ofrecerse es que el referido medio probatorio guarde un mínimo de pertinencia con los hechos o fundamentos que se discuten en el procedimiento.

Por lo demás, no puede dejar de tomarse en cuenta que en caso, por error, el administrado olvide adjuntar una nueva prueba o equivoque su presentación, lo que corresponde es otorgar un plazo para que éste pueda subsanar el error, con la finalidad de no dejarlo desprovisto de la vía de defensa que supone la reconsideración.

Debe señalarse también que se trata del único recurso que podrá ser interpuesto en los casos en los que el órgano que emitió la decisión no se encuentre sometido a jerarquía y que, en esos supuestos, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa del administrado, se podrá prescindir de la exigencia de contar con una nueva prueba como requisito de procedencia del recurso.

En estos casos, además, su carácter opcional se manifiesta concretamente en el hecho de que no es necesaria su interposición como requisito previo para acudir a la vía judicial.

Dicho de otra manera, la decisión de un órgano no sometido a jerarquía agota la vía administrativa sin que se necesite interponer una reconsideración contra esta decisión, salvo disposición legal especial que establezca lo contrario.

Ahora bien, tal como señalamos, se trata de un recurso opcional de manera que el administrado puede prescindir de su interposición, más aún si no cuenta con una prueba nueva, y puede decidir acudir directamente al recurso de apelación o jerárquico en el que el trámite de la impugnación será seguido por el órgano superior jerárquico a aquel que emitió la decisión cuestionada.

Hay que decir, entonces, que el recurso de reconsideración constituye una alternativa que se abre únicamente de manera previa a la vía del recurso de apelación. En otras palabras, una vez que se ha optado por acudir a la vía del recurso de apelación ya no es posible interponer, posteriormente, un recurso de reconsideración

Que, de la revisión del pedido del administrado DAVID RAMIREZ ESPINOZA, quien presenta su Recurso de Reconsideración, basándose en que no se ha tomado en cuenta lo estipulado en el Informe Técnico N° 1620-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 22 de Agosto de 2016, siendo esto, que dicho informe, carece de asidero legal, por cuanto esta Asesoría Jurídica, al momento de emitir su Opinión Legal N° 036-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 10 de Marzo de 2023, ha tomado en consideración, el Informe Técnico N° 1195 -2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 02 de Agosto de 2019, que es un informe mucho más detallado y vigente posterior al informe técnico invocado por el administrado David Ramírez Espinoza, habiendo con esto, asesoría jurídica, emitido su opinión con Legalidad, Razonabilidad, Verdad Material, Buena Fe Procedimental y el Debido Procedimiento, principios que rigen el procedimiento administrativo.

En ese sentido, corresponde pronunciarse, acerca de la procedencia y correspondencia del pedido del administrado DAVID RAMIREZ ESPINOZA, quien viene solicitando Recurso de Reconsideración, por lo que la presente solicitud, y de acuerdo a lo detallado con anterioridad, no corresponde atender el pedido solicitado



002100

Que, por medio del de la Opinión Legal N° 059-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 03 de julio del 2023, recomendó **DECLARAR IMPROCEDENTE** el pedido de Recurso de Reconsideración de la DAVID RAMIREZ ESPINOZA contra la Resolución Directoral N° 1909-2023-GRSM-DRE-UGEL, de fecha 07 de junio de 2023 en todos sus extremos.

Que, con Nota de Coordinación N° 260-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 03 de julio del 2023, emitido por la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, sugiere que se autorice **PROYECTAR** la Resolución Directoral **DECLARANDO IMPROCEDENTE** el pedido de recurso de reconsideración al Sr. David Ramírez Espinoza contra la Resolución Directoral N° 01909-2023-GRSM-DRE-UGELT de fecha 07 de junio de 2023.

Que, con Memorando N° 389-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 03 de julio del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO** el pedido de recurso de reconsideración al Sr. David Ramírez Espinoza contra la Resolución Directoral N° 01909-2023-GRSM-DRE-UGELT, de fecha 07 de junio de 2023 en todos sus extremos.

De conformidad con la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley n° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de recurso de reconsideración al Sr. David Ramírez Espinoza contra la Resolución Directoral N° 01909-2023-GRSM-DRE-UGELT, de fecha 07 de junio de 2023 en todos sus extremos.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MCPD/Proyect-UGEL

NOTIFICACION N° 113-2023

ANTECEDENTE : EXP. VIR 2023008999
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN: 04-07-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002100-2023:

DECLARAR IMPROCEDENTE A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : RAMIREZ ESPINOZA DAVID
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 04/07/2023 HORA:

 FIRMA	 HUELLA DIGITAL
--	--

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

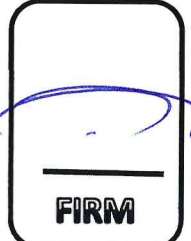
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : David Ramirez E
DOMICILIO :
DNI N° : 22507515
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

 FIRM	 HUELLA DIGITAL
---	--

